

जिला प्रशासन

जिला एवं जिला प्रशासन: अर्थ एवं परिभाषा

- जिला (District):** किसी विशेष प्रशासनिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य का किया गया भौगोलिक विभाजन।
- प्रो. एम. पी. शर्मा के अनुसार:** "शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य को छोटी इकाइयों में बाँट दिया जाता है, और इसी सुविधा के लिए बनाई गई इकाई 'जिला' है।"
- जिला प्रशासन:** जिले के भौगोलिक क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों, कानूनों, राजस्व और विकास योजनाओं को लागू करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था।

जिले का ऐतिहासिक विकास क्रम

काल	जिले हेतु प्रयुक्त शब्द	प्रशासनिक प्रमुख
वैदिक काल	विष	विषपति
मौर्य काल	जनपद	जनपद अधिकारी / स्थानिक
गुप्त काल	विषय	विषयपति
मुगल काल	सरकार	अमील / अमलदार
ब्रिटिश काल	जिला (District)	जिला कलेक्टर

- आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत:** 1772 ई. में तत्कालीन गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वप्रथम 'जिला कलेक्टर' का पद सृजित किया गया (मूल कार्य: भू-राजस्व/लगान वसूलना)।

जिला प्रशासन का संवैधानिक उल्लेख

- अनुच्छेद 233:** संविधान में केवल 'जिला न्यायाधीश' के संदर्भ में "जिला" शब्द का उल्लेख मिलता है।
- अनुच्छेद 243 (ZD / 243 P):** पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के संदर्भ में "जिला परिषद" एवं "जिला योजना समिति" का उल्लेख।

जिला प्रशासन के मूल तत्व एवं महत्व

- आधारभूत प्रशासनिक इकाई:** राज्य प्रशासन की नीतियों के निर्माण में जमीनी फीडबैक देने और उनके क्रियान्वयन (लागू करने) की मुख्य धुरी।
- कड़ी:** राज्य सरकार एवं आम जनता के बीच सीधा संपर्क सूत्र यानि जनता का सीधा जुड़ाव राजधानी से न होकर जिला प्रशासन से होता है।
- औसत मानक संरचना:**
 - जिले का सामान्य औसत क्षेत्रफल: लगभग 4,000 वर्ग किमी।
 - सामान्य औसत जनसंख्या: लगभग 10 लाख।
 - प्रशासनिक प्रमुख: जिला कलेक्टर।

जिला प्रशासन के प्रमुख कार्य

A. नियामकीय कार्य (Regulatory Functions)

सरल अर्थ: नियम, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा सरकारी देयकों/करों को वसूलने संबंधी कार्य।

- कानून एवं शांति व्यवस्था:** जिले में अपराधों पर नियंत्रण रखना, धारा 144 आदि लागू करना, पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण।
- न्यायिक प्रशासन:** कार्यपालक मजिस्ट्रेट रूप में शांति-व्यवस्था से जुड़े न्यायिक मामलों को देखना।
- राजस्व एवं कर एकत्रीकरण:**
 - भू-राजस्व एवं बकाए की वसूली।
 - चुंगी कर (Octroi):** नगर सीमा में माल प्रवेश पर लगने वाला स्थानीय कर।
 - आबकारी, बिक्री कर, वन कर एवं अन्य शुल्कों की वसूली में समन्वय।
- भूमि प्रशासन:** भूमि अभिलेख तैयार करना, भूमि आवंटन एवं सीमांकन।

B. विकासात्मक कार्य

- **कृषि एवं सहकारिता:** कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा सहकारिता को बढ़ावा देना
- **पशुधन एवं मत्स्य पालन:** पशु नस्ल सुधार, डेयरी और मत्स्य पालन योजनाओं को लागू करना
- **सामाजिक कल्याण:** प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और वंचित वर्गों का उत्थान

C. कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य

- जिला स्तरीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों का प्रबंधन
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पदोन्नति, मूल्यांकन, अनुशासन, नियंत्रण एवं उत्कृष्ट कार्य पर प्रोत्साहन/पुरस्कार देना

D. निर्वाचन संबंधी कार्य

- जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है।
- जिले में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना।

E. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से समन्वय

- पंचायती राज (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) और नगरीय निकायों (नगरपालिका, परिषद, निगम) के सुचारु संचालन में प्रशासनिक सहयोग एवं मार्गदर्शन देना।

F. आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य

- प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, टिड्डी दल आक्रमण) या महामारियों के समय तत्काल राहत सामग्री पहुँचाना, बचाव दल संचालित करना तथा वित्तीय मुआवजा वितरित करना।

G. समन्वय एवं बाह्य संबंध (Co-ordination Functions)

- **अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण:** UNICEF, WHO, World Bank आदि द्वारा जिले में चल रही योजनाओं का समन्वय।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) और निजी क्षेत्र के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ताकि योजनाओं में दोहराव न हो।

संभागीय आयुक्त

- **पद का सृजन:** 1829 ई. में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कलेक्टर के कार्यों पर प्रभावी निगरानी व नियंत्रण रखने हेतु यह पद सृजित किया गया।
- **संभाग (मंडल) की आवश्यकता:** स्वतंत्रता के बाद राज्य सचिवालय एवं जिलों के मध्य एक मध्यवर्ती योजक कड़ी की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ जिलों को मिलाकर संभाग (मंडल) का गठन किया गया।
- **प्राथमिक कार्य:** संभाग स्तर पर विभिन्न जिलों के कार्यों का पर्यवेक्षण, समन्वय एवं नियंत्रण।
- **विवादित स्थिति:** भारत के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू नहीं है; जहाँ यह लागू है, वहाँ शक्तियों व प्रासंगिकता को लेकर यह प्रायः विवादित पद रहा है।

नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल एवं भौगोलिक विस्तार

- **नियुक्ति:** राज्य सरकार द्वारा।
- **योग्यता:** भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का वरिष्ठ अधिकारी।
- **कार्यकाल:** कोई निश्चित कार्यकाल नहीं (राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत)।
- **स्वतंत्रता बाद सर्वप्रथम शुरुआत:** मध्य प्रदेश।
- **पद वाले प्रमुख राज्य (10 राज्य/UT):** राजस्थान, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल।
- **जहाँ पद नहीं है:** आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात आदि।

आयुक्त कार्यालय का संगठनात्मक ढाँचा

संभागीय आयुक्त (शीर्ष प्रशासनिक प्रमुख)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (Commissioner)

उपनिदेशक (Deputy Director)

राजस्व लेखा परीक्षक (Revenue Auditor)

अन्य राजस्व, सांख्यिकी एवं सामान्य प्रशासनिक कार्मिक

संभागीय आयुक्त के कार्य

- **समन्वय एवं नियंत्रण:** संभाग के सभी जिला कलेक्टरों व जिला प्रशासन पर नियंत्रण, स्थानीय निकायों (पंचायती राज व नगर निकाय) का पर्यवेक्षण।
- **विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन:** राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
- **कार्मिक प्रशासन (Personnel Administration):**
 - सरल अर्थ: संभाग स्तर के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अनुशासन और प्रबंधन की देखरेख करना।
- **वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR):**
- **राजस्व अधिकारियों का स्थानांतरण:** संभाग के भीतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी आदि राजस्व कर्मियों के अंतर्जिला तबादले करना।
- जिला प्रशासन या अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई व जाँच करना

संभागीय आयुक्त न्यायिक कार्य एवं संबंधित अधिनियम

संभागीय आयुक्त **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 50** के अंतर्गत एक उच्च अपीलीय प्राधिकारी) के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अधिनियमों से जुड़े विवादों / अपीलों की सुनवाई भी इसके अधीन होती है:

- **राजस्थान आबकारी एक्ट:** शराब व नशीले पदार्थों के निर्माण, बिक्री, लाइसेंस और अवैध तस्करी से जुड़े विवाद।
- **राजस्थान नगरपालिका एक्ट:** नगरीय निकायों के अतिक्रमण, भूमि उपयोग व वैधानिक विवादों से जुड़ी अपीलों।
- **राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान एक्ट:** सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत धार्मिक निर्माण व अतिक्रमण के नियमन संबंधी मामले।
- **राजस्थान भूमि-भवन कर एक्ट (Act):** शहरी भूमि व भवनों पर लगने वाले करों के निर्धारण व विवाद।
- **राजस्थान वन एक्ट:** वन भूमि के अतिक्रमण, कटाई व वन संपदा के अवैध परिवहन से जुड़े मामले।

संभागीय व्यवस्था: पक्ष, विपक्ष एवं निष्कर्ष

पक्ष में तर्क

- राज्य सरकार और जिला प्रशासन के मध्य सुदृढ़ मध्यवर्ती समन्वय स्थापित करता है।
- प्राकृतिक आपदाओं या कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर कई जिलों के संसाधनों का एक साथ बेहतर प्रबंधन।
- विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे जनता को सीधे राजधानी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

विपक्ष में तर्क (आलोचना)

- आलोचकों के अनुसार यह केवल 'डाकघर' के समान कार्य करता है, जो केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है।
- निर्णय लेने के वास्तविक वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों की कमी, जिससे केवल फाइलों की आवाजाही में देरी होती है।
- संभागीय आयुक्त का पद पर्यवेक्षण और अंतर-जिला समन्वय की दृष्टि से प्रशासनिक रूप से अत्यंत उपयोगी है।
- इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे केवल निगरानी संस्था न रखकर, सीधे निर्णय लेने के ठोस प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए ताकि जिलों का त्वरित मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सके।

जिला कलेक्टर (District Collector)

- **पद का सृजन:** 1772 ई. में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा
- **प्रथम जिला कलेक्टर:** रॉल्फ शैलडुन
- **नामकरण:** स्वतंत्रता से 1988 तक इसे मुख्य रूप से 'जिलाधीश' के रूप में जाना जाता था, जिसे अब औपचारिक रूप से 'जिला कलेक्टर' कहा जाता है।
- **औपनिवेशिक विरासत:** भारतीय प्रशासन को यह पद ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है।
- **भारतीय लोक सेवा का जनक:** लॉर्ड कार्नवालिस
- **प्रशासनिक स्थिति:** जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है।
- **अन्य राज्यों में पदनाम:**
 - **Deputy Commissioner:** बिहार, कर्नाटक एवं हरियाणा
 - **District Magistrate (DM):** पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश

नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा सुरक्षा

- **संवर्ग:** भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
- **पदोन्नति:** राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) से पदोन्नत अधिकारी (सर्वप्रथम RAS से IAS पदोन्नति वर्ष 2009 में दी गई)
- **पद की संवैधानिक सुरक्षा:** अनुच्छेद 311 के अंतर्गत पद की सुरक्षा प्राप्त है (निलंबन केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही संभव)।

महत्वपूर्ण कथन, अवधारणाएँ एवं नवाचार

- **'Mini Government':** जिला कलेक्टर को जिले की 'मिनी गवर्नमेंट' कहा जाता है।
- **राज्य सरकार की आँख व कान** भी कहा जाता है।
- **रैम्जे मैक्डॉनल्ड का कथन:** "कलेक्टर का पद ऐसा कुछ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार है।"
- **रजनी कोठारी का कथन:** कलेक्टर को 'संस्थागत करिश्मा' कहा है।
- **विकास कार्यों हेतु पृथक पद सोपान:** G.V.K. राव समिति एवं अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर विकास कार्यों को सामान्य प्रशासन से अलग करने की अनुशंसा की गई।

लाखिमा पैटर्न (1984):

- **शुरुआत:** अनिल कुमार लाखिमा द्वारा महाराष्ट्र में
- **संबंध:** जिला प्रशासन में कार्य सरलीकरण और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे प्रशासनिक नवाचारों से।
- **जिला सरकार अवधारणा (1999-2000):** मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय, जिसमें प्रभारी मंत्री को जिले का प्रमुख/प्रभारी बनाया गया।

जिला कलेक्टर के प्रमुख कार्य एवं भूमिकाएँ

A. राजस्व अधिकारी के रूप में

- भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों का निष्पादन।
- **नजूल भूमि** (सरकारी भूमि) का समग्र प्रशासन व रक्षा
- **तकाबी ऋण** (किसानों को कृषि कार्य हेतु दिया जाने वाला अग्रिम ऋण) का वितरण एवं वसूली।
- राजस्व न्यायालय का संचालन तथा भू-राजस्व से जुड़े मुकदमों की अपीलों पर सुनवाई।
- स्टाम्प अधिनियम को लागू करना, राजकोष पर निगरानी तथा उत्पाद शुल्क, कृषि आयकर व सिंचाई कर की वसूली।
- कृषि संबंधी आँकड़े और सांख्यिकी तैयार करवाना

B. जिला दंडाधिकारी / कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में

- जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा सांप्रदायिक दंगों, हिंसक आंदोलनों पर नियंत्रण।
- पुलिस तंत्र का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तथा शस्त्रालय पर नियंत्रण
- जिला कारागारों एवं कैदियों का निरीक्षण तथा कैदियों को पैरोल पर रिहा करने की स्वीकृति।
- **धारा 144** (नयी धारा 163) के तहत मामलों की सुनवाई करना
- हथियारों के लाइसेंस जारी करना एवं विदेशियों के पासपोर्ट की जाँच करना।
- मृत्युदंड (फाँसी) के क्रियान्वयन को प्रमाणित करना।
- राज्य स्तर पर **वार्षिक कानून-व्यवस्था प्रतिवेदन** (गृह विभाग व मुख्य सचिव को) प्रेषित करना।

C. मुख्य प्रशासक एवं समन्वयक के रूप में

- जिले की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का पर्यवेक्षण (POSDCORB सिद्धांतों के अनुसार)।
- जिला योजना परिषद तथा जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता करना।
- वार्षिक बजट अनुमान तैयार करवाना, कार्मिक प्रशासन की देखरेख तथा अधीनस्थों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरना।
- सरकारी वाहनों, सर्किट हाउस व डाक बंगलों का नियंत्रण तथा जनसुनवाई का संचालन।
- जिला स्वविवेकीय कार्यक्रम (2005) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।

D. निर्वाचन, जनगणना एवं आपदा प्रबंधन के रूप में

- जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO): लोकसभा व विधानसभा चुनावों का निष्पक्ष संचालन, लोकसभा चुनावों में नामांकन स्वीकार करना तथा मतदाता जागरूकता अभियान।
- जिला जनगणना अधिकारी: जिले में दशकीय जनगणना संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन।
- जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष: बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, महामारी व अतिवृष्टि के समय राहत व बचाव कार्यों का नेतृत्व करना (इसके लिए सरकारी व निजी दोनों परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है)।

E. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अन्य कार्य

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।
- जिले में वीआईपी/संवैधानिक पदधारकों के आगमन पर प्रोटोकॉल संबंधी दायित्वों का निर्वहन।
- विशेष परिस्थितियों में रात्रिकालीन पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना।

जिला कलेक्टर के कार्यकाल में प्रमुख बाधाएँ

- कार्यकाल की अनिश्चितता: बार-बार स्थानांतरण (औसत कार्यकाल लगभग 14 माह)।
- राजनीतिक हस्तक्षेप एवं दबाव: प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रभावित होना।
- समय की कमी: अधिकांश समय औपचारिक बैठकों, पत्र-व्यवहार और प्रोटोकॉल निभाने में व्यतीत होना।
- कमिश्नरेट क्षेत्रों में समन्वय का अभाव: पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले शहरों में सामान्य प्रशासन व पुलिस प्रशासन के मध्य सामंजस्य की कमी।
- प्रशासनिक संसाधनों एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी।

जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका/पुनर्गठन की आवश्यकता

- औपनिवेशिक अवशेष: आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में औपनिवेशिक तंत्र के लक्षणों का बना रहना।
- नामकरण की विविधता: देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पदनाम (DM, DC, कलेक्टर) होने से भूमिका को लेकर भ्रम होना;
- अखिल भारतीय सेवा संवर्ग होने के नाते पूरे देश में एक समान पदनाम की आवश्यकता।
- अनुच्छेद 50 का क्रियान्वयन: संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक् करने का निर्देश देता है, जिसके तहत कलेक्टर की न्यायिक/दंडात्मक शक्तियों का युक्तिकरण आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी (SDM)

- **प्रशासनिक आवश्यकता:** नियंत्रण के क्षेत्र को सुगम बनाने हेतु जिला एवं तहसील/विकास खण्ड के मध्य 'उपखण्ड' इकाई का सृजन किया गया।
- **योजक कड़ी:** उपखण्ड जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- **प्रशासनिक प्रमुख:** SDO उपखण्ड क्षेत्र का सर्वोच्च प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी होता है।
- **उपनाम:** SDO को 'जिला कलेक्टर की आँख व कान' कहा जाता है।
- **बम्बई प्रतिवेदन (1919) के अनुसार स्वरूप:** प्रांत अधिकारी (SDO) मुख्य रूप से एक निरीक्षक, जाँच एवं पर्यवेक्षण अधिकारी है, जो अपीलें सुनता है, मुकदमों के फैसले करता है और गाँवों में भ्रमण कर जनशिकायतों का प्रत्यक्ष समाधान करता है।
- **कार्यालयी स्वरूप:** राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा मद्रास जैसे राज्यों में इसका स्थायी कार्यालय स्थापित है, जबकि अन्य राज्यों में यह मुख्य रूप से भ्रमणशील अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

2. नियुक्ति एवं विभिन्न राज्यों में पदनाम

- **नियुक्ति संवर्ग:**
 - ट्रेनी IAS (परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी)।
 - राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी।
 - राजस्थान तहसीलदार सेवा (RTS) से पदोन्नत अधिकारी।
- **विभिन्न राज्यों में प्रचलित पदनाम:**

राज्य	पदनाम
राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश	उपखण्ड अधिकारी (SDO)
तमिलनाडु	Sub Collector
महाराष्ट्र	प्रांत अधिकारी

3. उपखण्ड अधिकारी के प्रमुख कार्य एवं दायित्व

A. राजस्व संबंधी कार्य (Revenue Functions)

- उपखण्ड स्तर पर मुख्य भू-राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- ग्रामवार नक्शे तैयार करवाना तथा भू-अभिलेखों (Land Records) का रख-रखाव सुनिश्चित करना।
- पटवारी, कानूनगो एवं तहसीलदार के कार्यों का नियमित निरीक्षण करना।
- फसलों की स्थिति एवं गिरदावरी का आकलन करवाना तथा राजस्व संग्रहण करवाना।
- **भू-रूपांतरण अधिकार:** 5,000 वर्ग मीटर तक की भूमि के रूपांतरण की वैधानिक स्वीकृति प्रदान करना।
- सरकारी भूमि व संपत्ति से अवैध अतिक्रमण हटवाना तथा भूमि सीमांकन व चिह्नीकरण करवाना।
- राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना।

B. न्यायिक श्रेणी के कार्य (Judicial Functions)

- राजस्व मामलों में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना।
- तहसील प्रशासन द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में सुनवाई करना।
- निम्नलिखित वादों का निपटारा एवं फैसले सुनाना:
 - भूमि एवं संपत्ति विभाजन संबंधी विवाद।
 - उत्तराधिकार एवं नामांतरण से जुड़े विवाद।
 - संपत्ति पंजीकरण एवं मुआवजा वितरण संबंधी प्रकरण।

C. दंडात्मक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में कार्य

- उपखण्ड क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- उपखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेल, पुलिस थानों एवं चौकियों का नियमित निरीक्षण करना।
- शांति भंग की आशंका पर धारा 144 (धारा 163) लागू करना।
- धारा 144 (धारा 163) तथा धारा 151 (नए नियमों के अनुसार धारा 170) के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करना।

D. निर्वाचन संबंधी कार्य (Electoral Functions)

- **विधानसभा चुनाव:** संबंधित विधानसभा क्षेत्र के **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer - RO)** के रूप में कार्य करना तथा MLA प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकार करना।
- **लोकसभा चुनाव:** सहायक निर्वाचन अधिकारी (Assistant Returning Officer - ARO / उप-चुनाव अधिकारी) के रूप में दायित्व निभाना।
- बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की नियुक्ति करना तथा मतदान केंद्रों (Booths) का प्रबंधन करना।
- मतदाता सूची (Voter List) का पुनरीक्षण/नवीनीकरण करवाना तथा मतदाता जागरूकता अभियान चलाना।

E. निरीक्षण, नागरिक आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य

- स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों एवं संस्थानों का औचक निरीक्षण करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का उचित विनियमन एवं निगरानी रखना।
- उपखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक व मानवजनित आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (BPL) परिवारों की पहचान एवं योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना।

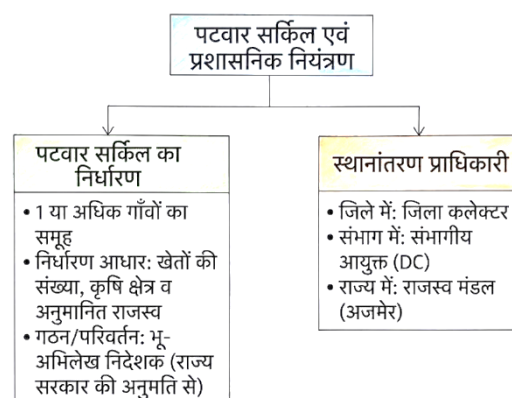
कानूनगो / भू-अभिलेख निरीक्षक

- **वैधानिक आधार:** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 32 व 33 के अंतर्गत कानूनगो के पद का वैधानिक उल्लेख है।
- **नियुक्ति स्थल:** राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इनकी नियुक्तियाँ **तहसील मुख्यालय** पर की जाती हैं।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** कानूनगो अपने समस्त कार्यों का संपादन तहसीलदार के प्रत्यक्ष निर्देशन व पर्यवेक्षण में करता है।
- **कार्यक्षेत्र:** सामान्यतः **7 से 8 पटवार क्षेत्रों (सर्किलों)** के पर्यवेक्षण हेतु एक कानूनगो नियुक्त किया जाता है।

पटवारी

- **पद की प्राचीनता:** 'पटवारी' पदनाम संभवतः मध्यकालीन मुस्लिम शासकों की देन है, परंतु राजा हेतु भू-राजस्व एकत्र करने वाला यह पद राजशाही परंपरा जितना ही प्राचीन है।
- **सरकारी दर्जा:** ब्रिटिश काल में सन् **1873 के राजस्व कानून** के तहत पटवारी को औपचारिक रूप से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया (इससे पूर्व यह पद सरकार से स्वतंत्र था)।
- **राजस्थान में ऐतिहासिक बदलाव (1963):**
 - स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में राजस्व एकत्र करने का कार्य **लम्बरदार** द्वारा किया जाता था।
 - वर्ष **1963** में लम्बरदार का पद समाप्त कर पूर्णतः **पटवारी का पद** सृजित किया गया।
- **प्रशासनिक स्थिति:**
 - पटवारी ग्रामीण प्रशासन की सबसे बुनियादी इकाई है तथा सरकारी प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण जनता के सर्वाधिक निकट रहता है।
 - पटवारी का मुख्यालय उसके कार्यक्षेत्र के मुख्य गाँव में होता है और उसका वहीं निवास करना अनिवार्य होता है।

3. पटवार सर्किल का निर्धारण, नियुक्ति एवं स्थानांतरण



- **भर्ती संस्था:** राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB), जयपुर (राजस्व मंडल की अनुशंसा पर)।
- **भर्ती नियम:** राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा निर्धारित।
- **नियुक्ति प्राधिकारी:** जिला कलेक्टर।
- **पटवार प्रशिक्षण केंद्र (6 प्रमुख केंद्र):** टोंक, कोटा, देवारी (उदयपुर), जोधपुर, श्रीगंगानगर एवं अलवर।

- विभिन्न राज्यों में पटवारी के पदनाम:

- उत्तर प्रदेश: लेखपाल
- महाराष्ट्र: तलैटी / पटेल
- तमिलनाडु: करनम
- राजस्थान एवं पंजाब: पटवारी

पटवारी के प्रमुख कार्य एवं दायित्व

A. भू-अभिलेख एवं राजस्व संबंधी कार्य

- अपने पटवार क्षेत्र से भू-राजस्व एकत्रित कर उसे तहसील कार्यालय में जमा कराना (मुख्य कार्य)।
- सरकार द्वारा चलाए जाने वाले राजस्व अभियानों (जैसे प्रशासन गाँवों के संग) का धरातल पर क्रियान्वयन।
- भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन एवं बंधुआ मजदूरी मुक्ति में सहायता करना।
- अकाल, सूखा, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान (खराबा) की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना।
- जनगणना, पशुगणना तथा निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग देना।

B. पंचायती राज संबंधी कार्य

- ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेना तथा रिकॉर्ड का संधारण करना।
- ग्रामीण विकास कार्यों में **ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामसेवक)** तथा **सरपंच** को तकनीकी व राजस्व सहयोग प्रदान करना।
- ग्राम पंचायत की अचल संपत्ति का रिकॉर्ड रखना तथा पंचायत की वित्त व कर समिति की कार्यवाही में भाग लेना।
- पंचायत स्तर पर संचालित राज्य व केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सहयोग देना।

C. सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य

- अपने क्षेत्र के कृषि, फसल सर्वेक्षण, भूमि स्वामित्व, उपयोग एवं सीमांकन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना।
- क्षेत्र के आर्थिक विकास के आंकड़े एकत्र करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान में सहयोग करना।

राजस्व प्रशासन महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावल्याँ w

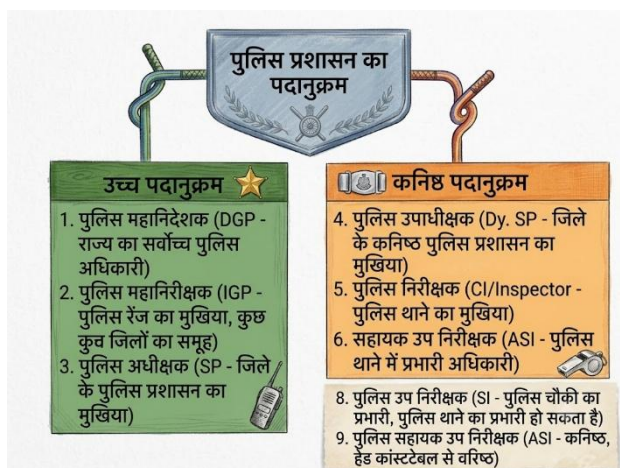
- **जमाबंदी:** भूमि का मुख्य आधिकारिक सूचना-पत्र (अभिलेख), जिसमें भूमि का खसरा नंबर, वास्तविक मालिक का नाम, क्षेत्रफल एवं भूमि की किस्म का पूरा विवरण दर्ज होता है।
- **चकबंदी:** किसानों के दूर-दराज बिखरे हुए छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा भू-भाग बनाना (राजस्थान में प्रमुख रूप से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में लागू)।[cite: 3]
- **हदबंदी:** भूमि सुधार अधिनियम के तहत किसी एक व्यक्ति या परिवार के लिए अधिकतम कृषि भूमि की वैधानिक सीमा निर्धारित करना।

पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police - SP)

- **संवैधानिक स्थिति:** भारतीय संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है।
- **प्रभारी मंत्री:** राज्य के गृह मंत्री पुलिस प्रशासन के प्रभारी मंत्री होते हैं।
- **प्रशासनिक स्थिति:** जिले में पुलिस प्रशासन का वास्तविक मुखिया पुलिस अधीक्षक (SP) होता है।
- **प्रशासनिक प्रभार:** SP जिला स्तर पर थाना प्रशासन एवं पुलिस रिजर्व लाइन प्रशासन का सर्वोच्च प्रभारी होता है।
- **पद की सुरक्षा:** संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत पद की सुरक्षा प्राप्त है।

राजस्थान पुलिस का ऐतिहासिक विकास

- **राजस्थान पुलिस का गठन:** वर्ष 1948 में।
- **प्रथम पुलिस महानिरीक्षक (IGP):** श्री आर. बनर्जी।
- **राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश 1949:** रियासतों के पुलिस प्रशासन को एकीकृत करने हेतु 16 अप्रैल 1949 को लागू किया गया।
- **राजस्थान पुलिस दिवस:** 16 अप्रैल
- **मुख्यालय:** राजस्थान पुलिस का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।



- **पदों का ऐतिहासिक सृजन काल:**
 - पुलिस अधीक्षक (SP) पद का सृजन: 1808 ई. में।
 - पुलिस उपाधीक्षक (Dy. SP) पद का सृजन: 1902 ई. में।

3. भर्ती, सेवा संवर्ग एवं नियुक्ति

- **संवर्ग:** भारतीय पुलिस सेवा (IPS)।
- **पदोन्नति:** राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) से पदोन्नत होकर भी SP पद पर नियुक्ति की जाती है।

4. पुलिस अधीक्षक के प्रमुख कार्य एवं दायित्व

- **अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था:**
 - जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना।
 - भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत कार्य करते हुए गंभीर अपराधों पर नियंत्रण की सतत समीक्षा करना।
 - घटित आपराधिक घटनाओं के स्थलों का प्रत्यक्ष दौरा करना तथा अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित कानूनी कार्यवाही के निर्देश देना।
 - विशेष/गंभीर मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) प्राप्त कर उसके त्वरित निपटारे की प्रगति पर सीधी निगरानी रखना।
- **विशेष अपराध एवं सुरक्षा प्रबंधन:**
 - जिले में आर्थिक अपराधों, साइबर अपराधों तथा संगठित अपराधों पर नियंत्रण रखना।
 - जिले में आने वाले विशिष्ट अतिथियों (VIPs/VVIPs) को प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध करवाना।
 - सीमावर्ती/संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय सेना (Indian Army) अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करना।
- **सामाजिक एवं नवीन कानूनों का क्रियान्वयन:**
 - पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण, पर्यावरण एवं नवीन यातायात कानूनों के प्रति जनजागरूकता फैलाना और उनका कड़ाई से पालन करवाना।
- **आंतरिक संसाधन प्रबंधन:**
 - पुलिस संपत्ति, सरकारी वाहनों, हथियारों, गोला-बारूद तथा विभागीय दस्तावेजों की सुरक्षा एवं संधारण सुनिश्चित करना।
- **वार्षिक अपराध प्रतिवेदन:** जिले का वार्षिक अपराध प्रतिवेदन तैयार कर गृह विभाग तथा मुख्य सचिव को प्रेषित करना।

5. जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक (SP) के मध्य संबंध एवं दायित्व विभाजन

जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है; दोनों के बेहतर समन्वय से ही जिले की कानून-व्यवस्था सुनिश्चित होती है।

जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं की तुलना

विषय / कार्य	पुलिस अधीक्षक
• कानून-व्यवस्था का दायित्व: जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का सामान्य दायित्व (पुलिस अधिनियम के अनुसार)।	• कानून-व्यवस्था का दायित्व: जिले में कानून-व्यवस्था व शांति बनाए रखने का प्रत्यक्ष व वास्तविक दायित्व।
• वार्षिक प्रतिवेदन: जिले का वार्षिक कानून-व्यवस्था प्रतिवेदन गृह विभाग और मुख्य सचिव को भेजना।	• वार्षिक प्रतिवेदन: जिले का वार्षिक अपराध प्रतिवेदन गृह विभाग और मुख्य सचिव को भेजना।
• वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR): जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और अडीनओं की ACR भरी जाना।	• वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR): —
• धारा 144 / 163 (निषेधाज्ञा): अंतिम मामलों की सुनवाई करना। लागू करने व प्रारंभिक सुनवाई: SDMI	• धारा 144 / 163 (निषेधाज्ञा): शांति भंग की स्थिति में निरोधात्मक रिपोर्ट तैयार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।

नगरीय पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली

- **वैधानिक आधार:** देश के पुलिस तंत्र का मूल आधार आज भी स्वतंत्रता-पूर्व का **पुलिस अधिनियम, 1861** है।
- **भारत में प्रथम शुरुआत:** भारत में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति ब्रिटिश काल में **वर्ष 1856 में कलकत्ता (कोलकाता)** में की गई थी (1861 के पुलिस एक्ट लागू होने से पूर्व)।
- **स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता:** महानगरों में तीव्र औद्योगिकीकरण, रोजगार के अवसरों तथा भारी जनसंख्या दबाव के कारण उत्पन्न जटिल कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने हेतु कमिश्नरी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई।
- **दिल्ली में शुरुआत:** स्वतंत्रता के बाद **वर्ष 1978 में दिल्ली** में पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) की नियुक्ति की गई।

उद्देश्य एवं प्रशासनिक लाभ

- **पुलिस प्रशासन को स्वायत्तता:** पुलिस तंत्र को त्वरित, प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र अधिकार प्रदान करना।
- **दबाव-मुक्त निर्णय:** पुलिस कमिश्नर एक स्वायत्त अधिकारी होता है, जिस पर जिला प्रशासन का सीधा दबाव नहीं होता तथा उसे कानून-व्यवस्था से जुड़ी तात्कालिक कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
- **समय की बचत:** कलेक्टर को दैनिक कानून-व्यवस्था के दायित्वों से मुक्ति मिलने से वह जिले के **विकासात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान** केंद्रित कर पाता है।
- **पुलिस मनोबल में वृद्धि:** इससे पुलिस बल के अनुशासन, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

3. पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की अनुशंसा करने वाली प्रमुख समितियाँ व आयोग

- **1. धर्मवीरा आयोग (1977):**
 - छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग (अध्यक्ष: पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा) ने अपनी रिपोर्ट में **5 लाख या उससे अधिक** आबादी वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अनुशंसा की।
- **2. पद्मनाभैया समिति (2000):**
 - अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण एवं सुधार हेतु कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया।

- **3. केंद्रीय गृह मंत्रालय आयोग (2005 - ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट):**

- गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित Draft Model Police Act में **10 लाख या उससे अधिक** आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को अनिवार्य/आवश्यक बताया गया।

4. राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली

- **लागू होने की तिथि:** राजस्थान में **1 जनवरी 2011** को कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई।
- **प्रारंभिक जिले (2 कमिश्नरेट):** जयपुर एवं जोधपुर।

कमिश्नरेट	प्रथम पुलिस कमिश्नर
जयपुर	बी. एल. सोनी (B.L. Soni)
जोधपुर	भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav)

5. पुलिस कमिश्नर की प्रमुख शक्तियाँ एवं अधिकार

- **शस्त्र लाइसेंस:** जिले/महानगर में हथियारों के लाइसेंस जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने का अधिकार।
- **जमानत संबंधी अधिकार:** शांति भंग (निषेधात्मक धाराओं) में गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत देने का न्यायिक अधिकार।
- **दांडिक एवं कार्यकारी शक्तियाँ:** कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भाँति दांडिक, निरोधात्मक एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त होना।
- **धरना-प्रदर्शन नियंत्रण:** शहर में रैलियों, जुलूसों एवं धरना-प्रदर्शनों की अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने का वैधानिक अधिकार।
- **प्रशासनिक न्यायालय:** विधि एवं व्यवस्था के मामलों में प्रशासनिक न्यायालय के रूप में सुनवाई व आदेश पारित करने की शक्ति।